

ALICE & BOB

Société par actions simplifiée au capital de 8.430,68 euros
Siège social : 53 boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris
881 729 156 RCS Paris
(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS
EN DATE DU 3 FÉVRIER 2022**

[...]

SIXIÈME DÉCISION

*Délégation à conférer au Président à l'effet d'émettre et attribuer un nombre de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (les « **BSPCE** ») donnant droit à la souscription d'un nombre maximum de 247.525 actions ordinaires*

Les Associés, statuant à l'unanimité,

après avoir pris connaissance :

- du Rapport du Président ;
- du Rapport du Commissaire aux Comptes ;
- du Procès-verbal du Conseil d'Administration,

constatant que la Société remplit l'ensemble des conditions requises pour l'émission de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise dans les conditions prévues à l'article 163 bis G du Code général des impôts et que le capital social de la Société est entièrement libéré,

sous la condition suspensive de l'adoption de la décision qui suit relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des Associés,

délègue au Président leur compétence à l'effet d'émettre et d'attribuer, après accord préalable du Conseil d'Administration, en une ou plusieurs fois, à titre gratuit, un nombre de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (les « **BSPCE** ») donnant droit à la souscription d'un maximum de 247.525 actions ordinaires de la Société d'une valeur nominale de 0,01 euro, représentant une augmentation de capital d'un montant nominal maximum de 2.475,25 euros,

décide que chaque BSPCE donnera le droit de souscrire une action ordinaire de la Société d'une valeur nominale de 0,01 euro, sous réserve des ajustements légaux en cas de réalisation par la Société de certaines opérations portant sur son capital,

décide, conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 163 bis G du Code général des impôts, de déléguer au Président, le soin de fixer la liste des bénéficiaires, la quotité des BSPCE attribuée à chacun d'eux en une ou plusieurs fois, et le calendrier ainsi que toutes autres modalités d'exercice des BSPCE dans les limites et conditions prévues par la présente délégation, étant précisé que les BSPCE devront être exercés au plus tard dans les dix (10) ans de leur émission et que les BSPCE qui n'auraient pas été exercés à l'expiration de cette période de dix (10) années seraient caducs de plein droit,

décide que la présente délégation prendra fin, et qu'ainsi le Président ne pourra plus émettre de BSPCE, à la plus prochaine des dates suivantes : (i) à l'expiration d'un délai de dix-huit (18) mois à compter de la présente décision ou (ii) la date à laquelle les conditions prévues à l'article 163 bis G du Code général des impôts cesseraient d'être satisfaites,

décident qu'aussi longtemps que les actions de la Société ne seront pas admises aux négociations sur un marché réglementé, chaque BSPCE permettra la souscription, aux conditions de l'article 163 bis G II du Code général des impôts ainsi qu'aux conditions ci-après définies, d'une action ordinaire d'une valeur nominale de 0,01 euro, à un prix déterminé par le Président à la date d'attribution des BSPCE, ainsi qu'il suit :

- (a) si une augmentation de capital était réalisée pendant la période de validité de la présente délégation par émission d'actions conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice du BSPCE, le prix de l'action sur exercice du BSPCE sera, pendant une durée de six (6) mois à compter de la date de réalisation de ladite augmentation de capital, au moins égal au prix de souscription d'une action émise dans le cadre de ladite augmentation de capital et conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice d'un BSPCE ;
- (b) en l'absence d'émission d'actions conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice du bon dans les six (6) mois précédant l'attribution des BSPCE, mais pour le cas où une augmentation de capital serait réalisée moins de six (6) mois avant l'attribution des BSPCE par voie d'émission d'actions ordinaires ou de préférence ou de valeurs mobilières donnant droit à terme à une quotité du capital, le Président établira et arrêtera le prix de souscription d'une action sur exercice du BSPCE en tenant compte des droits et des modalités d'accès aux droits conférés par les titres de capital ou valeurs mobilières ainsi émis comparés aux droits conférés par les actions émises sur exercice d'un BSPCE;
- (c) en l'absence de toute émission d'actions ordinaires, d'actions de préférence ou de valeurs mobilières donnant droit à terme à une quotité du capital dans les six (6) mois précédant l'attribution des BSPCE, le prix de souscription ou d'achat sera déterminé, (i) *mutatis mutandis*, conformément aux dispositions de l'article L. 225-177 du Code de commerce, en tenant compte du prix par action retenu lors de la dernière opération sur le capital de la Société, sauf décision contraire du Président dûment motivée, ou (ii) par un tiers expert indépendant selon une ou plusieurs méthodes de valorisation objective ;

étant précisé que, pour déterminer le prix de souscription d'une action ordinaire sur exercice d'un BSPCE, le Président ne tiendra pas compte des augmentations de capital résultant de l'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, de bons de souscription d'actions ou d'options de souscription d'actions comme de l'attribution d'actions gratuites,

décident que les actions ordinaires ainsi souscrites devront être intégralement libérées lors de leur souscription par versement en numéraire, y compris, le cas échéant par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société,

décident que les actions nouvelles remises aux bénéficiaires lors de l'exercice de leurs BSPCE seront dès leur création, entièrement assimilées aux actions ordinaires anciennes et soumises à toutes les stipulations statutaires applicables aux actions existantes de même catégorie. Elles porteront jouissance à compter du premier jour de l'exercice au cours duquel elles seront souscrites. Elles auront droit aux dividendes à compter de ceux versés au titre de l'exercice social au cours duquel les titulaires de BSPCE auront exercé leur droit de souscription,

décident que les nouvelles actions ordinaires seront librement cessibles, dès leur souscription, dans les formes prévues par la loi et les statuts de la Société et sous réserve des engagements contractuels souscrits par leurs titulaires,

décident que, conformément à l'article 163 bis G-II du Code général des impôts, les BSPCE seront incessibles. Ils seront émis sous la forme nominative et feront l'objet d'une inscription en compte,

décident d'autoriser une augmentation de capital d'un montant nominal maximum de 2.475,25 euros correspondant au plus à l'émission des 247.525 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,01 euro, auxquelles donnera droit l'exercice de la totalité des BSPCE émis,

décident que l'exercice des BSPCE se réalisera par (i) la remise à la Société d'un bulletin de souscription dûment signé par le bénéficiaire, et (ii) le paiement intégral par celui-ci du prix de souscription des actions dont l'émission résultera de l'exercice des BSPCE,

[...]

précisent, en tant que de besoin, que chaque BSPCE ne pourra être exercé qu'une seule fois,

précisent qu'en application des dispositions des articles L. 228-91 et L. 225-132 du Code de commerce, la présente décision emporte au profit des porteurs de BSPCE renonciation des Associés à leur droit préférentiel de souscription des actions ordinaires auxquels les BSPCE donnent droit,

rappellent qu'en application de l'article L. 228-98 du Code de commerce :

- en cas de réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution du nombre des actions, les droits des titulaires des BSPCE quant au nombre d'actions à recevoir sur exercice des BSPCE seront réduits en conséquence comme si lesdits titulaires avaient été associés dès la date d'émission des BSPCE ;
- en cas de réduction de capital motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSPCE donnent droit restera inchangé, la prime d'émission étant augmentée du montant de la diminution de la valeur nominale,

décident en outre que :

- en cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions, le prix de souscription des actions auxquelles les BSPCE donnent droit sera réduit à due concurrence ;
- en cas de réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution du nombre des actions, les titulaires des BSPCE, s'ils exercent leurs BSPCE, pourront demander le rachat de leurs actions dans les mêmes conditions que s'ils avaient été associés au moment du rachat par la Société de ses propres actions,

décident, ainsi qu'il est prévu par l'article L. 228-98 du Code de commerce, que la Société est autorisée, sans avoir à solliciter l'autorisation des titulaires des BSPCE, à modifier sa forme et son objet social et les règles de répartition de ses bénéfices ainsi qu'à amortir son capital et créer ou émettre des actions de préférence,

[...]

autorisent la Société à imposer aux titulaires des BSPCE le rachat ou le remboursement de leurs droits ainsi qu'il est prévu à l'article L. 228-102 du Code de commerce,

décident que, pour le cas où il serait nécessaire de procéder à l'ajustement prévu à l'article L. 228-99 3° du Code de commerce, l'ajustement serait réalisé en appliquant la méthode prévue à l'article R. 228-91 du Code de commerce, étant précisé que la valeur du droit préférentiel de souscription comme la valeur de l'action avant détachement du droit de souscription seraient, si besoin était, déterminées par le Président en fonction du prix de souscription, d'échange ou de vente par action retenu lors de la dernière opération sur titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice du BSPCE intervenue sur le capital de la Société (augmentation de capital, apport de titres, vente d'actions, etc.) au cours des six (6) mois

précédant ladite décision du Président, ou, à défaut de réalisation d'une telle opération au cours de cette période, en fonction du chiffre d'affaires réel et/ou prévisionnel de la Société ou de tout autre paramètre financier qui apparaîtra pertinent au Président (et qui sera validé par le Commissaire aux comptes le cas échéant),

précisent que, nonobstant l'application telle que détaillée ci-dessus de certaines dispositions du Code de commerce applicables aux valeurs mobilières, les BSPCE ne sont pas considérés comme des valeurs mobilières soumises aux dispositions du Chapitre VIII du Livre II du Titre II du Code de commerce,

décident de donner tous pouvoirs au Président pour mettre en œuvre la présente décision, notamment à l'effet :

- d'émettre et attribuer les BSPCE et d'arrêter les conditions d'exercice et les modalités définitives des BSPCE, en ce inclus le calendrier d'exercice et le prix d'exercice, et conformément aux dispositions de la présente décision et dans les limites fixées dans la présente décision ;
- de déterminer au jour de leur attribution le prix de souscription des actions ordinaires nouvelles conformément aux dispositions de l'article 163 bis G du Code général des impôts et selon les modalités de détermination de ce prix fixées par la présente décision ;
- de notifier l'attribution des BSPCE à chaque bénéficiaire et recueillir les souscriptions des actions dont l'émission résultera de l'exercice des BSPCE ainsi que les versements permettant la libération desdites souscriptions ;
- de constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSPCE, procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital correspondantes et apporter aux statuts les modifications corrélatives ;
- de prendre toute disposition pour assurer la protection des porteurs des BSPCE en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
- sur sa seule décision et s'il le juge opportun, d'imputer les frais des augmentations de capital social résultant de l'exercice des BSPCE sur le montant des primes afférentes à ces augmentations ; et
- d'une manière générale, de prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à la présente émission,

précisent que la présente délégation met fin à toute délégation antérieure consentie au Président à l'effet d'émettre des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

SEPTIÈME DÉCISION

Suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit des salariés ou dirigeants sociaux soumis au régime fiscal des salariés en fonction, à la date d'attribution des BSPCE, dans la Société ou dans une société dont elle détient au moins 75 % du capital ou des droits de vote ou de toute autre personne éligible en vertu des dispositions légales applicables à la date d'attribution des BSPCE

Les Associés, statuant à l'unanimité,

après avoir pris connaissance :

- du Rapport du Président ;

- du Rapport du Commissaire aux Comptes ;
- du Procès-verbal du Conseil d'Administration,

en conséquence de l'adoption de la décision qui précède,

décident de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés des BSPCE objets de la décision qui précède, lesdits BSPCE ne pouvant être attribués qu'à la catégorie de bénéficiaires visés à l'article 163 bis G du Code général des impôts à savoir, à la date de ce jour: salariés ou dirigeants sociaux soumis au régime fiscal des salariés en fonction, à la date d'attribution des BSPCE, dans la Société ou dans une société dont elle détient au moins 75 % du capital ou des droits de vote ou de toute autre personne éligible en vertu des dispositions légales applicables à la date d'attribution des BSPCE.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

[...]

DIX-HUITIÈME DÉCISION

Pouvoirs pour formalités

Les Associés, statuant à l'unanimité,

après avoir pris connaissance du Rapport du Président,

confèrent tous pouvoirs à la société :

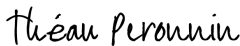
SAB Formalités
3 boulevard Sébastopol
75001 Paris

pour accomplir toutes formalités, dépôts, enregistrements, immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, et plus généralement faire le nécessaire y compris par voie électronique.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

* * *

Fin des extraits. Copie certifiée conforme par le Président.

Signé par :

FED5ECD1ADF2474...

Théau Peronnin
Président